

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3742/2538

นาย สุรินทร์ พุ่มเพ็ชร กับพวก
นาง จำปี พุ่มเพ็ชร กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสาม

เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นจะต้องนำพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติมจะเรียกอะไรมาเป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบคดีอีกก็ได้แม้จะเป็นพยานหลักฐานของกลุ่มความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนซึ่งศาลสั่งงดสืบพยานไปแล้วก็ตาม

ผู้ร้อง ทั้ง ห้า ยื่น คำร้องขอ ว่า ขอให้ มี คำสั่ง ว่า ที่ดิน โฉนด ที่1847 จำนวน เนื้อที่ ประมาณ 8 ไร่ เฉพาะ ส่วน ของ นาง น่วม พุ่มเพ็ชร ซึ่ง ผู้ร้อง ครอบครอง เป็น กรรมสิทธิ์ ของ ผู้ร้อง ทั้ง ห้า

ผู้คัดค้าน ที่ 1 และ ที่ 2 ยื่น คำคัดค้าน ขอให้ มี คำสั่ง ว่าผู้คัดค้าน ที่ 1 และ ที่ 2 ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน โฉนด ที่ 1847เฉพาะ ส่วน ของ นาง น่วม พุ่มเพ็ชร ร่วมกับ ผู้ร้อง ที่ 2 ที่ 4และ ที่ 5 โดย การ ครอบครองปรปักษ์ และ ยกคำร้อง ขอ ของ ผู้ร้อง ที่ 1และ ที่ 3

ผู้คัดค้าน ที่ 3 ยื่น คำคัดค้าน ขอให้ ยกคำร้อง ขอ ของ ผู้ร้องทั้ง ห้า

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ที่ดินพิพาท คือ ที่ดิน ส่วน ทิศใต้ ของ ที่ดินโฉนด ที่ 1847 ตำบล หัวขนอน (บ้านกร่าง) อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่ง มี เนื้อที่ ประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวานั้น ครึ่ง หนึ่ง เฉพาะ ส่วน ของ นาง น่วม พุ่มเพชร หรือพุ่มเพชร ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ ผู้ร้อง ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และ ผู้คัดค้าน ที่ 1 ที่ 2 ร่วมกัน โดย การ ครอบครองปรปักษ์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ส่วน อีก ครึ่ง หนึ่ง ยัง คง เป็น ของ ผู้คัดค้าน ที่ 3 ทั้งนี้โดย ผู้ ร้อง ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และ ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ยัง ครอบครองร่วมกัน ยัง มิได้ แบ่งแยก การ ครอบครอง เป็น สัดส่วน คำร้องขอ ของ ผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 และ คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก เสีย ทั้งสิ้น

ผู้ร้อง ทั้ง ห้า อุทธรณ์

ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม อุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้นต้น ที่ อนุญาต ให้ เดินเผชิญสืบ ตาม คำร้องขอ งผู้ร้อง ทั้ง ห้า รับ บัญชีระบุพยาน เพิ่มเติมของ ผู้ร้อง ทั้ง ห้า และ อนุญาต ให้ ผู้ร้อง ทั้ง ห้า นำพยาน เข้าสืบหลังจาก สืบพยาน ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม เสร็จ เรียบร้อย แล้ว

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำคัดค้าน ของ ผู้คัดค้านที่ 1 นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำสั่งศาล ชั้นต้น

ผู้ร้อง ทั้ง ห้า และ ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คง มี ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ ต้อง วินิจฉัย ตามฎีกา ของ ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ว่า การ ที่ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ให้เดินเผชิญสืบ ตาม คำร้องขอ งผู้ร้อง ทั้ง ห้า รับ บัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ของ ผู้ร้อง ทั้ง ห้า และ ให้ ผู้ ร้อง ทั้ง ห้า สืบพยาน ภายหลังที่ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ งดสืบพยาน ผู้ร้อง ทั้ง ห้า

ไป แล้ว และ หลังจากสืบพยาน ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม เสร็จ เรียบร้อย แล้ว เป็น การ
ชอบ หรือไม่ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ฎีกา ว่า ใน ชั้น ชีสองสถาน ศาลชั้นต้น กำหนด ให้ผู้
ร้อง ทั้ง ห้า มี หน้าที่ นำสืบ ก่อน แล้ว ต่อมา มี คำสั่ง ไม่อนุญาต ให้ผู้ร้อง ทั้ง ห้า
เลื่อนคดี และ ให้ งดสืบพยาน ผู้ร้อง ทั้ง ห้า เสีย กับ ให้นัด สืบพยาน ผู้คัดค้าน ทั้ง
สาม ต่อไป ครั้น ระหว่าง สืบพยาน ผู้คัดค้านและ นัด เติมนัดสืบของ ฝ่าย ผู้
คัดค้าน ผู้ร้อง ทั้ง ห้า ยื่น คำร้องขอระบุนพยาน เพิ่มเติม และ ขออนุญาต นำพยาน
เข้าสืบ กับ ขอ เติมนัดสืบด้วย ศาลชั้นต้น กลับ มี คำสั่ง อนุญาต ซึ่ง เป็น การ ไม่
ชอบ เพราะ มีผลเท่ากับ ว่า ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ ผู้ร้อง ทั้ง ห้า เลื่อนคดี และ
เป็นการ เปลี่ยน หน้าที่ นำสืบ โดย ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ไม่ยินยอม ทั้งผู้คัดค้าน ทั้ง
สาม ไม่สามารถ ถาม คำนพยาน ผู้ร้อง ทั้ง ห้า ได้ เพราะจะ เป็น การ ให้ สัตยาบัน
แก่ การ พิจารณา ที่ ผิดระเบียบ นั้น เห็นว่าตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 86 วรรคท้าย ในกรณี เพื่อ ประโยชน์ แห่ง ความยุติธรรม เมื่อ ศาล
เห็นว่า เป็น การ จำเป็นที่ จะ ต้อง นำพยาน หลักฐาน อัน เกี่ยวกับ ประเด็น ใน คดี
มา สืบ เพิ่มเติมศาล จะ เรียก อะไร มา เป็น พยานหลักฐาน เพื่อ ประกอบ คดี อีก ก็
ได้ แม้ จะเป็น พยานหลักฐาน ของ คู่ความ ฝ่าย ที่ มี หน้าที่ นำสืบ ก่อน ซึ่ง ศาลสั่ง
งดสืบพยาน ไป แล้ว ก็ ตาม ก็ อยู่ ใน อำนาจ ของ ศาล ที่ จะ กระทำ ได้ซึ่ง ใน คดี
นี้ ศาลชั้นต้น ก็ หยิบยก เหตุผล ใน คำสั่ง ว่า หาก ศาล สูงไม่เห็น ด้วย กับ คำสั่ง ที่
ตัด พยาน ผู้ร้อง ก็ อาจ ย้อนสำนวน มา ให้ศาลชั้นต้น ดำเนิน กระบวนพิจารณา
ใหม่ ทำให้ เกิด ความเสียหาย แก่คู่ความ ทุก ฝ่าย ฝ่าย ผู้คัดค้าน ที่ ได้ ทำการ สืบ
พยาน ไป บ้าง แล้วก็ได้ สืบพยาน อย่าง เต็มที่ ทั้ง ผู้คัดค้าน ที่ 1 และ ที่ 2 ก็
ร้องขอครอบครองประทับ อยู่ ด้วย ผู้ร้อง หรือ ผู้คัดค้าน จะ นำพยาน เข้าสืบก่อน
หรือ หลัง ก็ ไม่ทำให้ ได้เปรียบ เสียเปรียบ กัน แต่อย่างใด นอกจาก นี้พยาน ผู้
คัดค้าน ก็ ยัง สืบ ไม่ เสร็จ ซึ่ง ผู้คัดค้าน มีสิทธิ นำพยาน เข้าสืบได้ อีก จน สิ้น
กระแสความ ศาลชั้นต้น จึง อนุญาต ให้ ผู้ร้อง ทั้ง ห้า นำพยานเข้าสืบ ได้ ภายหลัง

ที่ได้ สืบพยาน ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม เสร็จสิ้นและ ปรากฏว่า ศาลชั้นต้น ได้ ให้ โอกาส แก่ ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ถาม คำนพยาน ผู้ร้อง ทั้ง ห้า แล้ว แต่ ผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ไม่ ตัดใจ ถาม คำน เองคำสั่งศาล ชั้นต้น ดังกล่าว เป็น การ ปฏิบัติ ไป โดยชอบ ฎีกา ของผู้คัดค้าน ทั้ง สาม ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>